

1500050-49.2022.8.26.0270

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Matheus Barbosa Pandini

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... probatório, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas.

Sabe-se que, para a configuração do crime de tráfico, revela-se dispensável que o agente seja flagrado no exato momento da venda, do ato negocial. A conduta de guardar, trazer consigo e transportar a substância entorpecente é suficiente para a configuração do delito de tráfico, independentemente da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

2ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500050-49.2022.8.26.0270 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500050-49.2022.8.26.0270

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2011730/2022 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 22427323 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2011730 - DEL.POL.TAQUARIVAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERSON CLAYTON TIAGO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Barbosa Pandino

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de WANDERSON CLAYTON TIAGO DA SILVA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 10h00, na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP 258, KM 250, Praça de Pedágio, na cidade de Taquarivaí e Comarca de Itapeva, teria trazido consigo e transportado, para fins de tráfico entre Estados da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 08 (oito) porções de Haxixe, com peso líquido de 3.901,10g (três mil novecentos e um gramas e dez centigramas), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica.

A denúncia foi oferecida (fls. 69/70). O réu foi notificado (fls. 90), apresentou

sua defesa prévia (fls. 102/103) e a denúncia foi recebida (fls. 106/108). Em audiência, foi colhida a prova oral, incluindo o interrogatório do réu. Ambas as partes apresentaram alegações finais em audiência. Eis o breve relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito encontra-se corretamente instruído e processado.

Trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal do réu, em razão da prática do delito tipificado no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06. No caso presente, a materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se cabalmente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09), pelo auto preliminar de constatação (fls. 11/14), pelo laudo definitivo (fls. 60/63), e pela prova oral coligida.

A autoria do crime, por sua vez, é certa.

O policial militar João Paulo Coutinho, em juízo, disse que é comum que a equipe da polícia faça operações de bloqueios nas praças de pedágios e que, no dia dos fatos, visualizaram o ônibus coletivo, o qual já era conhecido devido a um histórico de outras ocorrências de contrabando, tráfico de drogas e tráfico de armas. Diante disso, resolveram abordá-lo. Disse que verificaram com o motorista toda a documentação do ônibus e, para completar a abordagem, vistoriaram o local dos passageiros também. Esclareceu que não se recorda a quantidade de passageiros, mas disse que poucas poltronas estavam vazias. Afirmou que o réu confirmou que a mochila era dele, bem como que havia drogas em seu interior - haxixe. Confirmou que a abordagem foi tranquila e que o réu cooperou. Declarou que as drogas estavam dentro da mochila que estava no bagageiro, que ficava em cima da poltrona em que o acusado estava ocupando.

O policial militar Matheus Felipe Ferreira Oliveira, em juízo, prestou depoimento no mesmo sentido que seu colega de farda. Acrescentou que o réu confirmou que estava transportando as drogas e que as deixaria em um terminal em São Paulo. Ainda, esclareceu que receberia o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) pelo transporte. Em seu interrogatório judicial, o réu confessou o crime. Esclareceu que estava trabalhando, mas que não estava conseguindo ter uma boa renda mensal. Diante disso, disse que aceitou transportar as drogas, pelo valor de R\$ 1.000,00 (mil reais). Afirmou que tinha conhecimento de que a droga que iria transportar era haxixe. Afirmou que foi informado que, assim que descesse do ônibus, um homem alto, moreno e forte iria abordá-lo para pegar as mercadorias, bem como para pagar a quantia combinada pelo transporte. Confirmou os relatos dos policiais. Disse que se arrepende do que fez.

Diante do conjunto probatório, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas. Sabe-se que, para a configuração do crime de tráfico, revela-se dispensável que o agente seja flagrado no exato momento da venda, do ato negocial. A conduta de guardar, trazer consigo e transportar a substância entorpecente é suficiente para a configuração do delito de tráfico, independentemente da prática de atos de comércio.

A própria Lei 11.343/06, aliás, aponta para a necessidade de se investigar determinadas circunstâncias, a fim de que se chegue à conclusão quanto à destinação da droga (arts. 28, §2º, e 52, I).

Com efeito, no caso concreto, os depoimentos das testemunhas da acusação foram firmes e coesos em aspectos fundamentais da ocorrência e nada há nos autos a indicar que desejassem prejudicar o réu.

Os policiais militares confirmaram que estavam realizando abordagem de rotina na Praça do Pedágio de Buri/SP, quando sinalizaram para que um ônibus efetuasse parada para averiguação, ocasião em que, ao entrarem no veículo, perceberam que o acusado apresentava certo nervosismo. Ao indagarem o réu sobre o que tinha no interior de sua bagagem, este, de imediato, informou que estava transportando drogas, as quais tinham como destino a cidade de São Paulo. Diante disso, o acusado foi preso e encaminhado ao Plantão Policial.

Note-se que foram apreendidos, na posse do réu, 08 (oito) invólucros grandes do

entorpecente conhecido como haxixe - com peso líquido de 3.901,10g (três mil novecentos e um gramas e dez centigramas). Ademais, em sua revista, também foi encontrada a quantia de R\$ 92,00 (noventa e dois reais) em dinheiro, um telefone celular e uma pedra de minério brilhante (fls. 09).

Vale consignar que, pela quantidade e forma de acondicionamento da droga encontrada, bem como pela prova oral colhida, há a comprovação de que se destinavam ao consumo de terceiras pessoas.

Ressalte-se que o testemunho dos policiais é válido para a prolação do édito condenatório. O simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais não conduz a que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas. A jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, vem reiteradamente reconhecendo o valor dos depoimentos testemunhais dos policiais. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser demonstrado nestes autos.

Nesse sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF, 1.^a Turma, HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).

Não bastasse isso, o acusado confessou o crime, esclarecendo que estava transportando as drogas, que tinham como destino a cidade de São Paulo. Ainda, afirmou que receberia o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) pelo serviço.

Assim, a condenação é medida que se impõe.

No mais, com relação à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, entendo que deve ser aplicada ao presente caso. Observe-se que se trata de circunstância objetiva e, tendo o acusado confessado que estava transportando os entorpecentes do Estado do Paraná para o Estado de São Paulo, inegável a configuração da majorante.

Ademais, frise-se que, conforme o disposto na Súmula 587, do STJ, para a configuração das causas de aumento de tráfico interestadual, prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, não há a necessidade de transposição efetiva de fronteira interestadual, bastando que fique evidenciado, pelos elementos de prova, que a droga transportada teria como destino localidade de outro estado da Federação.

Comprovadas a existência do crime e sua autoria, passo, então, a dosar as penas.

DOSIMETRIA DA PENA

Com base nos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, na primeira fase da dosimetria, verifico que se trata de réu multirreincidente (cfe. documentos de fls. 44/52). Desta forma, para a caracterização dos maus antecedentes, faço uso da condenação definitiva, referente ao processo de execução nº 0077332-13.2016.8.13.0271, cujo trânsito em julgado se deu em 19/06/2017 (fls. 48/49).

Ademais, a grande quantidade de drogas é circunstância judicial negativa, o que deve ser observado nesta oportunidade.

Portanto, exaspero a pena em 1/5 e fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, presente a agravante da reincidência, devendo ser levada em consideração a multirreincidência do acusado, vez que foi condenado definitivamente pela prática do delito de roubo e corrupção de menor, cujo trânsito em julgado se deu em 02/05/2017 - autos de execução nº 0006554-18.2016.8.13.0271 (fls. 49).

Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea. Entretanto, por se

trata de pessoa multirreincidente, incabível a sua compensação com a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

De fato, segundo o e. STJ, "[t]ratando-se de réu multireincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência, implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. A multireincidentência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão." (AgRg no REsp 1424247/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 13/02/2015)

Assim, exaspero a pena em 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, conforme já explanado acima, presente a causa de aumento prevista no inciso V, do art. 40, da Lei 11.343/06, uma vez que o delito de tráfico foi praticado entre Estados da Federação.

Por sua vez, inviável a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como o fato de se tratar de acusado multirreincidente, o que indica seu envolvimento com o mundo do crime.

Assim, exaspero a pena em 1/6, fixando-a, definitivamente, em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

O valor do dia-multa corresponderá ao mínimo legal, à míngua de elementos probatórios para aferir a capacidade econômica do réu.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

O fato de se tratar de crime equiparado a hediondo, a quantidade de drogas encontradas, bem como a reincidência do réu são motivos suficientes para demonstrar a periculosidade concreta capaz de atrair a fixação de regime mais rigoroso.

Em razão da quantidade de pena arbitrada, incabível a substituição da pena corporal, como também a suspensão condicional da execução da pena.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu WANDERSON CLAYTON TIAGO DA SILVA a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no patamar mínimo, por ter incidido na conduta tipificada no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que permanecem os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Recomende-se-o à prisão onde se encontra e, oportunamente, expeça-se guia de execução.

Custas pelo acusado.

Oportunamente, intime-se o réu para o pagamento da sanção pecuniária, comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, inclua-se o seu nome no sistema informatizado, cumpra-se o art. 72 da Lei 11.343/06 e expeça-se guia para início da execução, bem como certidão de honorários, se for o caso.

PIC.

Itapeva, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA